

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

Al folio 179: traslado a la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”), para que dé cuenta de si mantiene la confidencialidad decretada en resolución exenta N° 80 respecto de los documentos señalados en la presentación; y si las versiones públicas ofrecidas a folio 172 cumplen con tarjar adecuadamente la información decretada confidencial. Para estos efectos, póngase en conocimiento de la FNE, las versiones públicas ofrecidas a folio 172. Acordado con el **voto en contra** del ministro Parot quien estuvo por rechazar la confidencialidad solicitada por cuanto: **(i)** la mantención de la confidencialidad dispuesta en el inciso noveno del artículo 22 se refiere solo a documentos ofrecidos por la FNE; y **(ii)** la solicitud de confidencialidad de los documentos ofrecidos a folio 172 debió realizarse justificando cómo su divulgación podría afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular, en los términos del artículo 22 del DL N° 211 y del Auto Acordado N° 16/2017, lo que no fue realizado por la solicitante.

Notifíquese por el estado diario.

Rol NC N° 559-26.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sra. Silvia Retamales Morales, Presidenta(S), Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



580C345E-87DF-4AEA-8932-EA825E53BC84

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.